

情報通信法の概要

海野 敦史

情報通信法の位置づけ(Ⅰ)

情報通信法学の位置づけと特徴

- ・ 法学の一分野。学問的アプローチも法学（主に解釈論）の観点から。
- ・ しかし、いわゆる「六法」（憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法）にも、「基本七法」（六法＋行政法）にも含まれていない。
- ・ 司法試験の選択科目（労働法、租税法、環境法、経済法等）にも含まれていない。
- ・ 日本の大学で「情報通信法」を開講しているところは限定的。
- ・ 情報通信法学の体系書も僅少。
- ・ 情報通信法学上の論点は多数あるも、その多くは議論が未成熟。「正解のない問題」にたえず直面。
- ・ 情報通信技術の変化やその利用の発展に伴い、論点も次々と発現。
- ・ 関係する法律（電気通信事業法等）も時代の要請に応じてたびたび改正。

情報通信法の位置づけ(2)

「情報法」と「情報通信法」

- ・法学の学問分野としては、「情報法」の方がメジャー。情報法の概説書は複数存在。
- ・情報法は、情報そのものに着目し、情報という客体を基礎とする独自の法学分野を構成しようとするもの。
- ・「情報」を切り口に横断的な思考を試みるがゆえに、その射程も個人情報保護、知的財産権、電子商取引等の多岐にわたり、その焦点を把握するのが容易ではない。
- ・他方、情報通信法は、通信手段を用いた情報の流通、すなわちコミュニケーションに着目し、それに関する国民・利用者の権利や当該流通等の規律のあり方を考えるもの。
- ・情報法も情報通信法も、情報が関係する論点において重なり合う部分があるが、情報通信法の力点は「通信」（放送を含む）に関する規律におかれている。
- ・情報通信法学を学ぶうえでは「憲法学的接近」が求められる（特に憲法学の人権分野の知見が有益）。

情報通信法の位置づけ(3)

「憲法学的接近」が求められる理由

- ・ 情報通信の利用は、基本権（憲法上の権利）の保障・保護の問題。
- ・ ネットワークを介した情報の発信は「表現」となり得ることから、「**表現の自由**」（憲法21条1項）との関係が問題に。
- ・ ネットワーク上の情報のやり取りは「**通信の秘密**」（憲法21条2項後段）の保護の問題に直結。**プライバシー**の保護の問題も。
- ・ 「通信の秘密」の論理的な前提として「**通信の自由**」があると解されているところ、「通信の自由」との関係についても要検討。**検閲の禁止**（憲法21条2項前段）とも密接に関連。
- ・ ネットワーク設備については、通信事業者の**財産権**（憲法29条1項）との関係が問題に。
- ・ 情報通信が国民生活に根づいている今日では、情報通信の利用が「**個人の尊厳**」（憲法13条参照）を支えるという側面も。
- ・ よって、情報通信法学では、憲法学的視点が重要。特に、基本権の保障のあり方、それが制約される場合の根拠や事由等について、基本的な枠組みを理解する必要。

情報通信法の位置づけ(4)

情報通信法を理解するための要素

- ・ 情報通信技術やネットワークの構造に関する基本的な理解が必要。
- ・ 基本権、特に憲法21条（表現の自由、通信の秘密及び通信の自由、検閲の禁止）に対する理解が重要かつ不可欠。情報通信法は憲法21条の具体化装置であるとも言われる。
- ・ 通信の秘密については、その主観的側面（人格的自律の確保）と客観的側面（社会的インフラの設営）との双方の理解が必要。
- ・ 市場競争に委ねるべき分野（利用者料金等が典型）と公共性の高い分野（公権力による規制が必要となる分野。基本的な通信役務に関するユニバーサルサービスの確保等が典型）とが併存。
- ・ 技術革新のスピードが著しく速い領域であるがゆえに、立法による対応では間に合わず、行政上のガイドライン等が多数示されていることに留意。
- ・ 通信は国境を越えて行われ得ることから、海外主要国の法制度についても可能な範囲で理解を深めることが望ましい。

情報通信法の構造

情報の生成、流通、消費、保護に関する法

- ・ 憲法（基本権）との関係

⇒**表現の自由、通信の秘密、プライバシーの権利等**

※「情報に対する権利」として観念されることがある。

⇒情報を受け取る権利（知る自由）、情報を提供する権利（**表現の自由**）、情報を提供しない権利（プライバシーの権利）

通信の提供、利用、保障に関する法

- ・ 通信の提供に関する規律・・・ユニバーサルサービス制度、接続制度、設備の維持管理制度、サイバーセキュリティの確保等
- ・ 通信の利用に関する規律・・・利用者の権利（**通信の自由等**）、利用の公平（**平等保障**）、権利侵害情報の流通への対応等

情報通信法の基本的理念

ネットワーク空間における「情報の自由な流通」

- ・ ネットワーク空間における通信の自由の保護 ⇒ 同空間では情報の自由な流通が原則
- ・ 通信の秘密の保護とそれに基づく同空間におけるサイバーセキュリティの確保、プライバシーの保護
- ・ 自由なコミュニケーションによる「情報の自由な流通」を確保するために必要となる措置（権利侵害情報の排除のための努力等）の実施

マスメディアの発展

- ・ 放送のような伝統的なマスメディアに加え、SNS等の「国民参加型マスメディア」を含む。
- ・ 公権力による情報流通過程への不当な介入の禁止

ネットワーク空間における関係者

通信役務の一般利用者

- ・情報の発信者及び着信者（＝通信当事者）。

通信役務・各種役務の提供者

- ・通信の秘密となる情報を取り扱う「**通信管理主体**」が中心。

※ 通信管理主体とは、他人の需要を充足するために、一定の通信設備を用いて他人間のコミュニケーションの完結に向けて関与し、それに寄与する役務を提供しつつ、その過程で通信の秘密たる情報を直接取り扱う者のこと。通信事業者が典型的。

- ・通信の媒介・伝送者（**伝送系通信管理主体**）
- ・流通情報の実質的な媒介者（**非伝送系通信管理主体**）
- ・一般利用者にネットワーク経由でその他各種役務を提供する者（**非通信管理主体**）

公権力（法律に基づく通信傍受等の主体）

情報通信をめぐる基本権（Ⅰ）

今日の情報収集解析社会における現状と課題

- ・ 大量かつ多様な情報の総合的な収集及びそれらの照合が容易となった結果、国内外で、各人を事実上「監視」する機能を果たす情報の精緻な解析が実施され、手法も多様化。
- ・ このような「監視」が公権力により行われる場合、捜査活動等の最適化に資し、国民全体の利益（公共の福祉）の向上に結びつく反面、憲法に基づき保障・保護される権利（基本権）を制約し、憲法の基本原理に背馳する状態をもたらす可能性。
- ・ 特に、公権力により「監視」された者は、その態様によっては**プライバシー**や**通信の秘密**に関する利益を害されるだけでなく、個人としての尊厳や人格を傷つけられることとなり、憲法が予定する個人の尊重の原理に抵触し得る。
- ・ 同時に、「監視」による各人への心理的な作用は、各人自身の**表現の自由・通信の自由**のみならず、政治的な意思形成をも歪ませ、憲法が予定する民主主義を阻害する可能性。
- ・ さらに、特定の者が不当に「監視」されることは、一種の「差別」に結びつき、憲法が予定する平等原則に背反し得る。

⇒ 情報収集解析社会において、各人の私生活における**プライバシー、表現の自由、通信の自由、通信の秘密、通信の利用における平等**等の情報通信をめぐる基本権がどのように保護されるのかということは、解釈論を通じて明らかにされるべき重要な課題。

情報通信をめぐる基本権(2)

情報通信法における考察の枠組み

- ・ 憲法（基本権の保障）は、主に公権力と国民との二面的な関係で捉えられる。
- ・ 情報通信法の領域においては、公権力に加え、情報の発信者・着信者のほか、通信事業者等の通信管理主体が関わる多面的な関係を問題とするため、規律対象の構造は複雑。
- ・ SNSへの投稿をSNS管理者（プラットフォーム事業者）が削除するといった、私人間の関係もしばしば問題・論点に。この場合、SNS管理者も通信管理主体として捉える必要も。
- ・ そもそも「通信」は自然状態では成立し得ない行為であるため、公権力により設営される通信制度に依存。よって、公権力は単なる情報流通の規制者ではなく、それを促進するための制度的利用環境を整備する役割。

※ 憲法上の「通信」に該当するのは、通信当事者の双方又は一方による支配・管理の及ばない伝送路設備その他の通信設備を用いて（通信管理主体の助力により）行われるものであると解される。対面でのコミュニケーション、糸電話、伝書鳩等のように、通信設備を用いずに通信事業者等の助力を経ることなく完結するコミュニケーションについては、やり取りの対象となる情報を保護するうえで、その当事者自身が当該情報の秘匿性等に配慮した取扱いを行えば足りる。

情報通信をめぐる主な法律上の規律（Ⅰ）

主要情報通信規律法律

- ・ **電気通信事業法**：電気通信分野の事業規制、電気通信事業者の競争政策、電気通信の利用者の保護、電気通信設備の技術基準等。
- ・ **有線電気通信法**：有線電気通信設備の設置、維持等。
- ・ **電波法**：無線局の免許・運用、無線設備の技術基準、不法無線局の罰則等。
- ・ **放送法**：放送番組の編集ルール、放送事業の規制、NHKの組織と運営等。
- ・ **郵便法**：郵便業務の独占、信書の送達に関する規律、郵便物の類型化等。
- ・ **情報流通プラットフォーム対処法**：インターネット上の権利侵害情報への対処、プラットフォーム事業者等の責任の範囲の明確化、発信者情報の開示に関する制度等。

※ 正式名称は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律。

- ・ **青少年インターネット環境整備法**：青少年のインターネット利用に際してのフィルタリング、青少年閲覧防止措置等。

※ 正式名称は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律。

情報通信をめぐる主な法律上の規律(2)

- ・ **特定電子メール法**：いわゆる迷惑メールの送信制限、送信者情報の提供の求め等。
※ 正式名称は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律。
- ・ **電話リレーサービス法**：聴覚障害者等の電話利用の円滑化に関する基本方針、特定電話提供事業者からの負担金、電話リレーサービス提供機関の規律等。
※ 正式名称は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律。
- ・ **NTT法**：NTTに対する規律等。
※ 正式名称は、日本電信電話株式会社等に関する法律。

主要情報通信関係法律

- ・ **個人情報保護法**：個人情報等の取扱いに関する規律等。
※ 正式名称は、個人情報の保護に関する法律。
- ・ **著作権法**：著作者の権利、出版権、著作隣接権等の保護、私的録音録画補償金等。
- ・ **特定デジタルプラットフォーム取引透明化法**：オンラインモール、アプリストア、デジタル広告等に関する取引条件の開示規制等。
※ 正式名称は、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律。
- ・ **スマホソフトウェア競争促進法**：アプリストア、OS等の市場開放の義務づけ等。
※ 正式名称は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律。

情報通信をめぐる主な法律上の規律(3)

- ・ **番号利用法**：個人番号（いわゆるマイナンバー）、個人番号カード、個人番号を含む「特定個人情報」の提供のあり方等。
※ 正式名称は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律。
- ・ **電子署名法**：電子署名による電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務の認定等。
※ 正式名称は、電子署名及び認証業務に関する法律。
- ・ **不正アクセス禁止法**：不正アクセス行為の禁止、アクセス管理者による防護措置等。
※ 正式名称は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律。
- ・ **サイバーセキュリティ基本法**：サイバーセキュリティの基本理念、サイバーセキュリティ戦略の策定、基幹インフラの防護体制等。
- ・ **デジタル社会形成基本法**：デジタル社会の定義、施策策定の基本方針、公的基礎情報データベースの整備等。
- ・ **AI推進法**：AI技術の研究開発・活用推進の基本理念、AI基本計画の策定等。
※ 正式名称は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律。
- ・ **サイバー対処能力強化法**：能動的サイバー防御に向けた官民連携、通信情報の利用、組織・体制整備等。
※ 正式名称は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律。

情報通信をめぐる法規範の交錯（Ⅰ）

【例：SNS管理者等のプラットフォーム事業者が、自らのSNS上を流通する情報について、コンテンツモデレーション（情報の削除等）を行う場合】

- ・問題は、コンテンツモデレーションが、プラットフォーム事業者の都合に応じて恣意的ないし過剰に行われ得ること。
- ・コンテンツモデレーションをプラットフォーム事業者の営業の自由の問題と捉えつつ、完全に当該事業者の自由に委ねるという道筋もあり得るが、恣意的なモデレーションの抑制は困難となることから、一定の範囲で当該事業者を規律する必要。
- ・しかし、営利企業であるプラットフォーム事業者に対し、公権力と同様に憲法上の権利による拘束を及ぼし、利用者の表現の自由を尊重する憲法上の義務を課すことは困難。
- ・コンテンツモデレーションそれ自体が、プラットフォーム事業者自身の表現の自由の保護対象と捉えることも可能。よって、当該事業者を規律する法規制は、事業者自身の表現の自由と衝突するため、一定の限界。
- ・そこで、法律によりプラットフォーム事業者を規律することが考えられるが、どのような規律であればプラットフォーム事業者の表現の自由を侵害しないと言えるのかが論点に。

情報通信をめぐる法規範の交錯（2）

【例：法律により未成年者のSNS利用等を一定の範囲で禁止又は制限する場合】

- ・ 問題の本質は、未成年者自身の基本権（表現の自由・通信の自由）が制約されるだけでなく、子の一次的な監護者である保護者の「教育の自由」等の基本権が制約されること。
- ・ 心身未成熟な未成年者の「発達権」を基本権として捉える場合、その保護の一環としてSNS利用制限が位置づけられるかが論点に。
- ・ 公権力側の「青少年の健全な発達を支える義務」を観念する場合、その憲法上の根拠等についても明らかにする必要。
- ・ 制限対象となる未成年者の射程をどのように画するのは難問。年齢で一律に画する場合、その年齢の妥当性が問われる。
- ・ 特定のSNSの利用が禁止・制限される場合、その特定のあり方の妥当性も問題に。